



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה 34, הרצליה
באמצעות ב"כ: עו"ד פלג נחום

תובעת

נגד

פרסיקו ינון	1	נתבעים
שטראוס פרסיקו לירון	2	
באמצעות ב"כ: עו"ד דקל יניב		
עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', עורכי דין		

פסק דין

בעלים של מקרקעין חברו יחדיו להקמת בניין מגורים. לאחר שהוקם ונבנה - נרשם בניין המגורים בפנקס הבתים המשותפים ובעלי המקרקעין נרשמו כבעלי דירות בבית. לימים, נתגלה בקיר החיצוני של הבית ליקוי משמעותי והתעורר צורך דחוף לתקנו. בהתאם, ובשים לב לחובות המוטלות על בעלי הדירות לדאוג לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית כקבוע בחוק המקרקעין ותקנון הבית, קיבלה האסיפה הכללית של בעלי הדירות החלטה שלפיה על כל בעלי הדירות להשתתף כפי חלקם בעלות תיקון הליקוי על בסיס תקציב שאושר.

הנתבעים, שלא היו מבעלי המקרקעין שיזמו והקימו את הבניין, ורכשו את דירתם רק בשלב מאוחר יותר, התנגדו להחלטה שהתקבלה, כשטענתם העיקרית היא שהם פטורים מחובה זו. לדידם, האחריות הבלעדית לביצוע התיקונים מוטלת על בעלי הדירות האחרים - "היזמים", כלשונם, מכוח חובות אחרות הקבועות בד"ן, בעיקר מכוח חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973. מה עוד, שהחלטת בעלי הדירות - היזמים, נתקבלה, כך לשיטתם, מתוך ניגוד עניינים בשל הכובע "הכפול" אותו חובשים בעלי דירות אלו, ולפיכך דינה של החלטתם זו להיות בטלה כלפיהם.

האם אכן פטורים הנתבעים מלקיים אחר החלטת האסיפה הכללית של הדיירים ומחובותיהם על פי חוק המקרקעין והתקנון?

זוהי, בתמצית, השאלה העומדת להכרעתי בפסק דין זה.

א. רקע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/201/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

1. עסקינן בבית משותף ברחוב בן יהודה 34, הרצליה, הידוע כגוש 6546 חלקה 814 (להלן: **"הבית/הבית המשותף"**). הבית מכיל חמש דירות בסך הכול. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם שאושר לרישום ביום 6.9.2010 (להלן: **"תקנון הבית"**).
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף המונה שלושה חברים, מר רפאל שוץ שבעלותו דירה בבית הידועה כתת חלקה 3, מר גדעון אליאב מיופה כוחה ואביה של גב' איה אליאב שהיא בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 5, וגב' הילה אביר שהיא הבעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 4 (להלן: **"הנציגות"**).
3. הנתבעים, גב' לירון שטראוס-פרסיקו, ומר ינון פרסיקו, הם בעלים של דירת גן בבית הידועה כתת חלקה 1 (להלן: **"פרסיקו" ו - "דירת הגן"**, בהתאמה).
4. במוקד התביעה שלפני עבודות הנחוצות לשם הסרת והחלפת מעטפת/חיפוי הקיר החיצוני של הבית בשל כשלים שנתגלו בו הגורמים להתרופפות אריחי המעטפת ונפילתם (להלן: **"עבודות השיפוץ"**).
5. תחילה הוגשה תביעה בסכום נמוך יותר, אולם בהמשך תוקן כתב התביעה, ובגדרו ביקשה הנציגות את הסעדים הבאים:
 - א. תשלום סך של **173,272 ש"ח** עבור חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות הדרושות לשם ביצוע עבודות השיפוץ על פי תקציב שאושר באסיפה הכללית של בעלי הדירות בהחלטתה מיום 17.12.2020, ולרבות סכומים ששולמו בעבר בנושא;
 - ב. צו עשה המורה לנתבעים לשאת בחלקם היחסי (כפי שנקבע בתקנון הבית) בכל העלויות הכרוכות בעבודות השיפוץ.
6. העובדות הרלוונטיות אינן שנויות במחלוקת מהותית בין הצדדים והן נסמכות, בעיקרן, על מסמכים כתובים מ"זמן אמת" שצורפו לתצהירים מטעם בעלי הדין. לפיכך, אסקור אותן בתמצית ובצורה כרונולוגית, כלהלן.

ב. תמצית העובדות הנדרשות

7. בשנים 2009 ו-2010 הסתיימה בניית הבית המשותף נושא ההליך, כך עולה מטופס אישור אכלוס – "טופס 4", שניתן לבית ביום 23.8.2009 ותעודת גמר לבניין שניתנה ביום 17.1.2010 (ר' נספח 4 לתצהיר פרסיקו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. דירת הגן נמכרה לקונה הראשון ממר רוברטו קלצ'קי בהתאם להסכם מכר מיום **24.8.2010** (נספח 5 לתצהיר פרסיקו). פרסיקו רכשו את דירת הגן מהקונה הראשון בהתאם להסכם מכר מיום **14.7.2013** (נספח 6 לתצהיר פרסיקו).
9. לכל המאוחר במהלך שנת **2017** (וייתכן שעוד קודם לכן, אולם המועד המדויק אינו דרוש להכרעה), התגלו ליקויים במעטפת החיצונית של הבית ובתוך כך התעורר חשש לנפילה של אריחי החיפוי. בהתאם, נערכה ביום **9.8.2017** אסיפת בעלי הדירות שבה נכח מר ינון פרסיקו, שעל סדר יומה עמד נושא הליקויים בחיפוי קירות החוץ. במסגרת האסיפה הוחלט לנקוט פעולות שונות שיעקרו בירור הדרכים לצורך הטיפול בליקוי. סוכם כי לאחר הנ"ל תתקיים ישיבה נוספת לקבלת החלטה (נספח 3 לתצהיר אליאב).
10. יש לציין כי חודשים ספורים **קודם** לכן, בישיבה שהתקיימה ביום **4.1.2017** הוחלט כי מר ינון פרסיקו ישמש כחבר נציגות הבית לתקופה של כשישה חודשים החל ביום **1.1.2017** (נספח 3 לתצהיר אליאב). כעולה מהפרוטוקול, בישיבה זו לא אוזכרו הליקויים שבקירות החיצוניים.
11. ביום **23.6.2019** פנתה הנציגות לכלל בעלי הדירות והחלה באיסוף כספים לשם כיסוי ההוצאות הנדרשות לשם תיקון הליקויים (תכתובת דוא"ל נספח 9 לתצהיר פרסיקו). באסיפה כללית נוספת של בעלי הדירות מיום **11.8.2019** שעל סדר יומה היו בחירת ועד חדש ותיקון חיפוי הבניין, הוחלט כי גב' לירון פרסיקו תצטרף לנציגות, עם מר שוץ, וכן הוחלט להמשיך בפעולות לתיקון חיפוי הבניין. בסמוך לאחר ישיבה זו, הודיעה גב' פרסיקו בהודעת דוא"ל, כי יש לה הסתייגויות מנוסח פרוטוקול האסיפה והוסיפה את הערותיה (נספח 4 לתצהיר אליאב).
12. ביום **15.8.2019**, לבקשת פרסיקו שלא ראו נחת מהתנהלות הנציגות/בעלי הדירות, התקבלה הצעת מחיר/חוות דעת של חברת **א.ד. דיגמי חיפויים בע"מ** שהצביעה על חומרת הבעיה שהתגלתה במעטפת הבית, וכן צוינו בה העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ועלותן (להלן: "**הצעת דיגמי**") (נספח 10 לתצהיר פרסיקו).
13. ביום **11.12.2019** התקיימה אסיפה כללית נוספת של בעלי הדירות, בלא נוכחות פרסיקו. בפרוטוקול האסיפה צוין, בין היתר, כי משפחת פרסיקו מסרבת לשלם את חלקם בעלות השיפוץ, וכי מפאת הדחיפות בביצוע התיקונים מחליטה האסיפה לפנות לגוף מקצועי חיצוני שימנה בעל מקצוע לצורך הכנת חוות דעת הנדסית לגבי החיפוי והדרכים לתיקונו, וכן סוכם שיש לנקוט פעולה מיידית ביחס לאריחי החיפוי הרופפים. עוד סוכם שעם קבלת חוות דעת המהנדס יכונס הוועד לקבלת החלטה. ביחס להצעת דיגמי והצעות נוספות צוין שהם ייבחנו בהמשך (נספח 5 לתצהיר אליאב נספח 11 לתצהיר פרסיקו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בנקודה זו, כך נראה, הלכה והסלימה מערכת היחסים בין הצדדים, וביום **19.12.2019** שלחו פרסיקו באמצעות באי כוחם מכתב לבעלי הדירות ולבעלי המקרקעין המקוריים, במסגרתו הלינו פרסיקו על התנהלות בעלי הדירות והנציגות בטיפול בתיקון הליקויים והטילו עליהם את האחריות לתיקונם מתוקף היותם "יזמי הבניין". במכתב זה, דרשו פרסיקו מהנציגות ומבעלי הדירות לפעול לאלתר לתיקון הליקויים בהתאם להצעת דיגמי שצורפה למכתבם (נספח 12 לתצהיר פרסיקו).

15. בעלי הדירות השיבו למכתב פרסיקו במכתבי תגובה מטעמם. לא מצאתי לפרט ולהרחיב את תוכנם, אולם בעיקרו של דבר, דחו כלל בעלי הדירות את טענות פרסיקו כלפיהם וכפרו באחריות המיוחסת להם (נספח 13 לתצהיר פרסיקו, מכתבי תגובה מיום 1.1.2020, מיום 5.1.2020, מיום 21.1.2020, מיום 3.2.2020 ומיום 9.2.2020).

16. ביום **2.8.2020** ובהמשך לבירורים ולפגישות שערכה הנציגות בנושא, הועברה לידי חבר הנציגות מר אליאב, חוות דעת/הצעת מחיר של **קבוצת שילר לביא חיפויים בע"מ** לתיקון הליקויים במעטפת הבניין (להלן: "**הצעת שילר**") (נספח 7 לתצהיר אליאב).

17. ביום **4.9.2020** נערכה אסיפה נוספת של בעלי הדירות, ללא נוכחות פרסיקו, במסגרתה הוחלט לאשרר את כל ההחלטות שהתקבלו בעניין החיפוי ולהסמיך את הנציגות להמשיך ולטפל בנושא. כן הוחלט על צירופה של גב' הילה אביר כחברה נוספת לנציגות (נספח 2 לתצהיר פרסיקו).

ג. התביעה שלפניי והליכים מקבילים

18. ביום **15.3.2020** הגישו פרסיקו תביעה בבית המשפט השלום בתל אביב נגד בעלי הדירות הנוכחיים (ונגד נתבעים נוספים שהיו בעבר בעלי דירות ובעלי המקרקעין המקוריים) בגין ליקויי הבנייה בבית (ת"א 32392-03-20) (להלן: "**התביעה בתל אביב**"). בגדרה של התביעה בתל אביב התבקש מתן צו-עשה המורה לבעלי הדירות לתקן את כל הליקויים במעטפת החיצונית של הבית. נטען כי העבודות לחיפוי הבית על ידי בעלי הדירות ה"יזמים" בוצעו באופן רשלני ולקוי עד כדי "**אי התאמה יסודית**", כהגדרתה בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, ועל כן מחובתם על פי דין לתקן את הליקויים.

19. ביום **12.8.2020** הגישה הנציגות למפקח על רישום המקרקעין את כתב התביעה המקורי בהליך דן (תיק מס' 201/20). בטרם הוגש כתב הגנה מטעמם, הגישו פרסיקו לתיק המפקח בקשה לעיכוב הליכים מפאת קיומו של הליך תלוי ועומד בשל התביעה המתנהלת בבית המשפט בתל אביב וכן נטען להעדר סמכות עניינית של המפקח לדון בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. ביום **7.12.2020** נערך דיון קדם משפט לפני המפקחת שדנה קודם לכן בתיק. במסגרת הדיון הצהירו הצדדים כי ינסו להגיע להבנות לאחר שתתכנס האסיפה הכללית של הדיירים ותמונת המצב לגבי קבלן הביצוע ותקציב השיפוץ, תהיה ברורה יותר. עוד הוסכם, כי ככל שלא יגיעו הצדדים להבנות יוגש **כתב תביעה מתוקן** הכולל את סכום חלקם של פרסיקו בעלות ביצוע עבודות השיפוץ בהתאם לתקציב שייקבע באסיפה הכללית. נוכח הסכמות אלו, חזרו בהם פרסיקו מהבקשה לעיכוב הליכים ומטענתם להעדר חוסר סמכות עניינית (פרוטוקול קדם משפט מיום 7.12.2020).

21. בהתאם להסכמות הצדדים בדיון קדם המשפט, נערכה ביום **17.12.2020** אסיפת דיירים שבה הוחלט לקבל את אחת החלופות שהוצגה בהצעת שילר, קרי, החלופה של חיפוי גרניט פורצלן דמוי קלינקרים (סוג של אריח חיפוי) המדמה ככל האפשר את המצב הקיים. כמו כן, אישרה אסיפת בעלי הדירות תקציב עבודות נוסף על מה שבוצע עד כה בסך של **471,393 ש"ח** כולל תכנון של העבודות ופקוח עליהן על ידי המהנדס י' לבני. עוד הוחלט, שמאחר שלא ניתן בשלב זה לנקוב בתקציב הסופי של עבודות השיפוץ, אזי ככל שהסכום יגדל או יקטן יחויבו או יזכו בעלי הדירות בהתאם. יצוין כי בפרוטוקול האסיפה נרשמה הסתייגותו של ב"כ פרסיקו מההחלטה (נספח 8 לתצהיר אליאב).

22. ביום **5.1.2021** הגישה הנציגות בהליך דן כתב תביעה מתוקן בגדרו התבקש סעד כספי בסך 173,272 ש"ח נגד הנתבעים פרסיקו התואם את הצעת שילר כפי שאושרה במסגרת האסיפה הכללית של הדיירים (כולל פיקוח), וזאת בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ועל פי חלקם כקבוע בתקנון הבית. כן התבקש צו עשה המורה לפרסיקו להשתתף בכל העלויות הנדרשות בעבודות השיפוץ בהתאם לחלקם.

23. ביום **9.2.2021** ניתן פסק דינה של כב' השופטת אפרת בוסני במסגרתו נמחקה התביעה בתל אביב לאחר שבית המשפט הגיע לכלל מסקנה כי הסעד בתביעה למתן צו עשה - התייתר והיה לתיאורטי. בית המשפט בתל אביב לא ראה טעם בהמשך בירור התביעה לפניו לאחר שהתברר לו שבאסיפה הכללית של בעלי הדירות מיום 17.12.2020 הושגה הסכמה של כל בעלי הדירות, **כולל של פרסיקו** (בכפוף להסתייגויות מסוימות), להחליף את כל מעטפת החיפוי של הבית. לצד זאת, קבע בית המשפט בתל אביב כי אין במחיקה כדי לגרוע מטענות פרסיקו נגד הנתבעים לסעד כספי בשאלת מימון העבודות, וכי טענות אלה שמורות להם.

24. חזרה להליך דן. לאחר שפרסיקו הגישו כתב הגנה מתוקן, נקבע התיק לשמיעת ראיות (פרוטוקול קדם משפט מיום 29.6.2021). מטעם הנציגות הגיש מר גדעון אליאב תצהיר עדות ראשית (לעיל ולהלן: "**תצהיר אליאב**"). מטעם פרסיקו הוגש תצהיר עדותו הראשית של מר ינון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/201/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פרסיקו (לעיל ולהלן: **"תצהיר פרסיקו"**) וכן הוגשה מטעמם של פרסיקו חוות דעת מומחה של מר אבי גינח (להלן: **"חוות דעת ג'נח"**).

25. בעקבות מחיקת התביעה בתל אביב, כאמור, הגישו פרסיקו בחודש פברואר 2022 תביעה חדשה, הפעם, בבית המשפט השלום **בהרצליה**, שבה עתרו לחייב את בעלי הדירות **"היזמים"** לשלם להם פיצוי בגין ליקויי הבניה בסך של 500,000 ש"ח, ולשאת בעלות תיקון העבודה הרשלנית, לכאורה, שבוצעה בחיפוי החוץ של הבית (ת"א 9881-02-22) (להלן: **"התביעה בהרצליה"**).

26. בחזרה להליך שלפניי. ביום **1.3.2022** התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקר בחקירה נגדית מר אליאב. יצוין כי במעמד הדיון הוגש לתיק (סומן כ-1) מכתב מיום 8.12.2021 הממוען אל הנתבעים פרסיקו ושנחתם על ידי ראש עיריית הרצליה, מהנדסת העיר ומהנדס מבנים מסוכנים בעירייה כי הבית עלול לסכן את המחזיקים את הציבור ואת הנכסים הסמוכים. למכתב צורפה חוות דעת הנדסית שלפיה יש סכנה מתמשכת של התנתקות אריחי החיפוי וכי הדבר הוא סכנה ממשית למשתמשים ולציבור. עוד צוין כי יש לבצע עבודות שיקום לקירות החיצוניים.

27. לאחר מינויה לשיפוט של המפקחת אסתי שחל, הועבר התיק לטיפול והחלטתי לדון בו מהשלב שאליו הגיע בהתאם לסעיף 75(ב) לחוק המקרקעין. ביום **23.11.2022** התקיימה לפניי ישיבת הוכחות נוספת שבה נחקרו עדי ההגנה מר ינון פרסיקו והמומחה מר ג'נח. בסיום דיון ההוכחות סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

ד. טענות הצדדים

28. להלן אדרש לטענות הצדדים **רק** כפי שהובאו בסיכומיהם (ע"א 1134/11 ר.מ **שביט מבנים** **חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע**, פסקה 29 (12.5.2013)).

29. **בסיכומיה טענה הנציגות** כי מדובר בתביעה פשוטה שנסמכת על הוראות סעיף 58(א) לחוק המקרקעין ועל הוראות התקנון המוסכם של הבית. הנציגות הטעימה כי בחודש דצמבר 2020 התקבלה החלטת בעלי הדירות בבית לקבל את הצעת שילר ואת הצעת המהנדס לבני כמתכנן ומפקח, וכי החלטה זו התקבלה כדין וכחוק ועל הנתבעים פרסיקו לציית לה. אשר לטענות בדבר ניגוד עניינים, נטען כי היה על פרסיקו לפנות למפקח על המקרקעין ולטעון שהחלטות שהתקבלו נגועות בשיקולים זרים, אך פרסיקו לא עשו זאת. נוסף לכך נטען כי טענות פרסיקו המוכוונות נגד התנהלותה של נציגות הדיירים כלפיהם אינן רלוונטיות לתביעה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין שכן בפסיקה נקבע כי החובה לשאת בתשלומים להחזקת וניהול הרכוש המשותף אינה קשורה לביקורת על התנהלות הנציגות. ביקורת כזו יכולה להתברר בנפרד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. **בסיכומיהם שמנגד**, עמדו פרסיקו על כך שלנציגות אסור להיות במצב של ניגוד עניינים ומחובתה להתנהל בהגינות ושקיפות, וכן הפנו לפסיקה שלפיה נקבע שאדם הממלא שליחות יתקשה למלא שליחות אם יש לו עניין אישי בתוצאות. במקרה זה, נטען כי החלטת בעלי הדירות נגועה בניגוד עניינים חמור בשל היותם של בעלי הדירות "יזמים" ומכאן שדינה של החלטה זו להתבטל. פרסיקו ביקשו לגזור גזירה שווה מבעיית הנציג המוכרת מדיני התאגידים ולהחילה גם על נציגות הבית המשותף וכן עמדו על חובת ההגינות ביחסי רוב ומיעוט בין בעלי הדירות על דרך ההיקש מדיני התאגידים, שאף קיבלה, לדבריהם, ביטוי בפסיקה ביחס לבית משותף. הוטעם כי החלטת רוב שפוגעת במיעוט כפופה לביקורת שיפוטית ועשויה להתבטל. פרסיקו שבו והדגישו כי הם **אינם מתנגדים** לביצוע העבודות הדרושות לתיקון הקירות החיצוניים, אלא הביעו את חששם הלגיטימי כי אם התיקון יבוצע בלי שמומחה נייטרלי חיווה את דעתו ביחס למקור הכשל במעטפת הבית, הדבר עלול לשבש ראיות ולפגוע בזכויותיהם המשפטיות בהליך המתברר בבית המשפט השלום בהרצליה. פרסיקו חזרו בסיכומיהם בהליך כאן גם על הטענות המייחסות לבעלי הדירות היזמים את האחריות לתיקון הליקויים על פי חוק המכר (דירות) וכן ציינו כי התביעה דגן הוגשה בחוסר תום לב דיוני מאחר שהיא הוגשה כמענה לתביעתם לצו עשה (התביעה בתל אביב).

31. בתשובתה חזרה הנציגות והדגישה שמהות התביעה כאן היא בתשלום חלקם של פרסיקו בהוצאות הדרושות להחזקת הרכוש המשותף של הבית לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, ולא מעבר, כך שכל הטענות הנוספות כלפי בעלי הדירות יידונו בתביעה המקבילה בהרצליה.

32. יצוין כי בהודעות עדכון שהוגשו לתיק המפקח לאחר שלב הסיכומים עולה כי בקשות לסילוק התביעה בהרצליה על הסף נדחו בהחלטת בית המשפט מיום **11.5.2023**. ומהודעת עדכון נוספת שהוגשה עולה כי ביום **8.8.2023** מינה בית המשפט בהרצליה מומחה מטעמו לבחינת טענות הצדדים בהליך שלפניו.

33. לאור מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעה בהרצליה ולאור התרשמותי שיכול והמינוי ייתר את הצורך בהכרעה בתיק זה לגופה, ביקשתי בהחלטה מיום **20.8.2023** את עמדות הצדדים באשר לאפשרות להגיע להסכמות מעשיות בשים לב לצורך הדוחק בשיקום הקירות החיצוניים וזאת תוך שמירת טענות הדדית.

34. הצדדים הגישו לתיק הודעות נפרדות מהן אני למד כי הצדדים אינם בשלים להגיע לכדי פשרה ומשכך אין מנוס מלהכריע בתביעה.

ה. השאלות שבמחלוקת

35. השאלות העיקריות הדורשות הכרעה בתביעה שלפניי הן כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/201/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. האם יש לדחות את תביעת הנציגות רק בשל היות בעלי הדירות מי שמיוחסת להם אחריות לתיקון ליקויים בבניית הקירות החיצוניים של הבית בכובעם כ"יזמים"?

ב. האם הוכח כי בנסיבות מקרה זה, החלטת בעלי הדירות שלפיה כל בעלי הדירות יישאו בחלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף נגועה בניגוד עניינים כה חמור המצדיק את ביטולה?

ו. דיון והכרעה

36. אקדים ואציין כי לאחר שעיינתי בכל החומר שהונח בפני הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל ועל פרסיקו לשלם את חלקם בהוצאות לעבודות השיפוץ.

37. תחילה אסקור את המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית.

המסגרת הנורמטיבית

38. בסעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין קבועה החובה של נציגות הבית המשותף לדאוג לתחזוקה התקינה של הרכוש המשותף ובתוך כך לתיקון ליקויים שנתגלו בו.

39. החובה החלה על בעל דירה להשתתף במימון ההוצאות הדרושות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית, מעוגנת בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, הקובע כך:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..." (ההדגשה כאן ולהבא, אינה במקור, א"ש)

40. כבר נקבע ונפסק לא אחת, כי חובה זו היא חובה מוחלטת ובלתי תלויה. זאת, שכן גביית התשלום נעשית לטובת קופה משותפת שבה נצברים התשלומים מכל בעלי הדירות בבית, כאשר אי תשלום או פיגור במועד התשלום מצד בעל דירה פוגע ברמת התחזוקה של הבית, לעיתים עד כדי סכנת בטיחותית חמורה וקשה, ולחלופין עלולים יתר בעלי הדירות לשאת בחלקו של מי שאינו משלם (ראו רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו, 28.10.1987); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 שמואל ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, (פורסם בנבו, 31.12.1979) (להלן: "עניין שלום" ו-"עניין ויזר").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פ"ת) 55/21 נציגות הבית המשותף מנחם בגין 62, פ"ת נ' נחום יוסף (פורסם בנבו, 18.8.2022) עמד כב' המפקח מאיר פורת בהרחבה על הטעמים העומדים ביסוד חובת בעלי הדירות לשלם את חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, בצינו את הדברים הבאים:

"פעולות תחזוקה תקינה בבית מיועדות לשמור על תפקודו התקין של הבית, על חזותו, על ערכו הכלכלי, וכמו כן על בריאותם ועל בטיחותם של המשתמשים בו, של המבקרים בו ושל החולפים על ידו (ראו: רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' יוסף ואח', פ"ד מח (5), 550; ע"א 4329/03 (י-ם) וינברגר נ' נציגות הבית המשותף, דינים מחוזי כרך לד (3), 818; ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו 1.4.2004) עש"א 35916-07-21 (מחוזי ת"א) אהרון לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב ואח' בפסקה 17 [פורסם בנבו] (6.2.2022).

בהתאם לסעיף 58 (א) לחוק, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף... בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אחיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף [ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים (נבו 28.10.1987) (להלן-"עניין שלום"); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים (נבו 16.11.2014)].

חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. אל מול זכות קניינית זו ברכוש המשותף ניצבת החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו (ראו: (פתח תקווה) 213-19 נציגות הבית המשותף ברחוב התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמזן בע"מ, (נבו 30.9.2020)]. חובה זו רובצת לפתחו של כל בעל הדירה בבית המשותף, החייב לפעול ביוזמתו מול נציגות הבית המשותף המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות החזקה ברכוש המשותף...

מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, באופן מלא ובמועד כפי דרישת נציגות הבית המשותף. אין בעל דירה רשאי לעכב ביצוע תשלום זה ולהתנותו בתנאים, לרבות כאלה הקשורים בטיב ובאופן ביצוע העבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, או כל תנאי אחר (ראו: עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.04.2019); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 408/19 נציגות הבית המשותף נ' משה פרץ (נבו 20.04.2021)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. אופיים של תשלומי החובה לשם החזקת הרכוש המשותף נדונו גם בעניין המפקח על המקרקעין (פתח תקוה) 335-21 מטאור סרביס גרופ בע"מ נ' נטע חניונים בע"מ (פורסם בנבו, 30.4.2023), שם צוין כדלקמן:

"תשלום דמי החזקת הרכוש המשותף הוא בגדר תשלום חובה, שאינו נתון לשיקול דעת. שאחרת כיצד יוכל להתנהל הבית המשותף? דומה הדבר לסכסוך כספי שיש לאזרח אל מול מדינת ישראל או אל מול הרשות המקומית שבה הוא מתגורר, כאשר לטענתו המדינה או הרשות המקומית חבה לו כספים מסיבות שונות, או אינה מבצעת את תפקידה כראוי. היעלה על הדעת שהוא יפסיק לשלם את מס ההכנסה או את המע"מ לרשויות המס? היעלה על הדעת כי הוא יפסיק לשלם את דמי הארנונה השוטפים? כך בדיוק גם בכל הקשור לתשלום ועד הבית השוטפים [ע"א (מחוזי באר שבע) 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה] נבו (17.05.2004); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה 658/20 (נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמז ליבנת) נבו (05.08.2021).

43. אין חולק שעבודות השיפוץ לתיקון מעטפת הבית ומניעת נפילת האריחים נשוא ההליך שלפנינו, מצויות בהגדרת "החזקה תקינה" אשר בהוצאותיה מחויבים להשתתף בעלי הדירות, והיא מצויה בסיפא של סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, שזו לשונה:

"לענין זה 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

44. מעבר לחובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, עליה עמדתי לעיל, לבית המשותף דן נרשם תקנון מוסכם ולפיכך המסגרת הנורמטיבית החלה בענייננו היא, אפוא, הוראות התקנון המוסכם וסעיף 58 לחוק המקרקעין גם יחד.

45. בסעיף 8 לתקנון המוסכם של הבית, נקבע כלהלן:

8. כל החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים באסיפה למעט:

א. החלטה כלשהיא בדבר שינוי תקנון זה. החלטה לשינוי תקנון זה תתקבל פה אחד.

ב. החלטה מהותית כלשהיא המטילה הוצאה כספית שאינה מפורטת בתקנון זה ואשר אינה מהווה הוצאה לצורך האחזקה שוטפת של הבניין תתקבל רק ברוב של בעלי הדירות בבנין (נדרשת תמיכת בעליהן של שלוש (3) דירות לפחות בהחלטה).

46. סעיף 9 לתקנון הבית קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. כל בעלי הדירות ישאו בהוצאות ההחזקה של הבניין לרבות המעלית וכל ההוצאות האחריות מכל מן וסוג שהוא עליהן יוחלט באסיפה הכללית כדלקמן:

- א. בעלי דירה מספר 1 ישאו ב 32% מההוצאות הנ"ל.
- ב. בעלי דירה מספר 2 ישאו ב 17% מההוצאות הנ"ל.
- ג. בעלי דירה מספר 3 ישאו ב 17% מההוצאות הנ"ל.
- ד. בעלי דירה מספר 4 ישאו ב 17% מההוצאות הנ"ל.
- ה. בעלי דירה מספר 5 ישאו ב 17% מההוצאות הנ"ל.

47. סעיף 10 לתקנון הבית מוסיף וקובע כי:

10. כל אחד מבעלי הדירות ישא בהוצאות שיקבעו ע"י האסיפה הכללית למימון הוצאות החזקה שוטפות של הבית המשותף.

מן הכלל אל הפרט

48. כאמור לעיל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות קיבלה שורה של החלטות ביחס לעבודות השיפוץ וזאת החל משנת 2017, המועד שבו לכל המאוחר, נתגלו הליקויים בחיפוי קירות החוץ של הבית. ואולם, ההחלטה הרלוונטית לענייננו, היא זו שנתקבלה בחודש דצמבר 2020 במסגרתה נקבע שעבודות השיפוץ יבוצעו במתכונת של חיפוי גרניט פורצלן בהתאם לאחת מהחלופות בהצעת שילר ובתקציב נוסף בסך של 471,393 ש"ח, וכן לרבות פיקוח ותכנון של המהנדס י' לבני. עוד הוחלט, שמאחר שהתקציב הסופי של עבודות השיפוץ, אינו ידוע, אזי ככל שהסכום יגדל או יקטן יחויבו או יזוכו בעלי הדירות בהתאם (נספח 8 לתצהיר אליאב).

49. הנתבעים פרסיקו טענו מצידם כי חרף האמור בהוראות חוק המקרקעין והתקנון, אין עליהם חובה לציית להחלטת האסיפה הכללית של הדיירים ולהשתתף בעלויות עבודות השיפוץ, זאת מאחר שבעלי הדירות שיזמו והקימו את הבית המשותף אחראים לתקן את ליקויי הבניה. אין בידי לקבל טענה זו. ואבאר.

50. בפסק הדין המנחה בסוגיה, בעניין רע"א 653/84 בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא 19, רמת גן ואח' (נבו, 1.1.1985), נדונה רטיבות שחלחלה לאחת הדירות מהגג המשותף, ועלתה השאלה האם חובתה של נציגות בית משותף לתקן ליקוי ברכוש משותף שנגרם כתוצאה מכך שהגג נבנה במקור בשיטת בניה שלא היה בה להבטיח את אטימותו. כך קבע נשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) כב' השופט מ' שמגר:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה. לעניין זה יש לאבחן בין היחסים המשפטיים בין רוכשי הדירות לבין מי שבנה את הבית לבין הזכויות של דייר בבית משותף. הגג הוא בגדר רכוש משותף כמוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף נובעת מן האמור בסעיף 58 לחוק הנ"ל. החזקה תקינה לעניין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי שבנה את הבניין ובין אם לאו".

51. על כן, נקודת המוצא לדיון היא שברגיל החובה לתקן ליקוי ברכוש המשותף וחובת ההשתתפות של בעלי הדירות בהוצאות לשם תיקון הליקוי בו נעשות ללא התחשבות בשאלות של אשם במקור הליקוי, שכן אלו שאלות היכולות להתברר בהליך נפרד לפני הערכאה המתאימה. בהקשר זה אפנה לפסקאות 30-35 בפסק דין בתיק (המפקח על רישום מקרקעין נתניה) 7/16/2017 לז-רום בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרח' סמילנסקי 87 נתניה (פורסם בנבו, 5.7.2023) שם הפניתי לאסמכתאות רבות בעניין. נוסף לכך וכפי שציין כב' המפקח אורי שלומאי בפסק דינו בעניין (המפקח על המקרקעין חולון) 387/22 לוי קרבינה תמר נ' ערמי דליה (פורסם בנבו 26.7.2023) חובות הדדיות אלו נועדו גם למנוע התדיינות ממושכת בין הצדדים שכתוצאה מהן עלול להיגרם נזק רב או מתמשך לדירות או לרכוש המשותף.

52. משכך, אין בטענת פרסיקו כי החובה לתקן את חיפוי קירות החוץ מוטלת על בעלי הדירות כבובעים כ"יזמים" כדי לגרוע מהחובות המוטלות על בעלי הדירות לדאוג לתחזוקה התקינה של הרכוש המשותף ומהחובה המוטלת על פרסיקו כבעלי דירה בבית להשתתף במימונם. טענות פרסיקו נגד בעלי הדירות "היזמים" יכולות להתברר לחוד (והן אכן מתבררות) במסגרת התביעה בהרצליה בהתאם לעילת תביעה אחרת, אך הן אינן מקנות לפרסיקו פטור מקיום חובותיהם על פי הוראות חוק המקרקעין ותקנון הבית, בוודאי בשים לב לחומרת הליקויים שנתגלו בקיר החיצוני והסכנה החמורה והממשית, עד כדי סכנת חיים, הנשקפת הן לבעלי הדירות והן לעוברי אורח, בהמשך המצב הקיים שבו עלולים ליפול אריחי החיפוי.

53. על חומרת הנזק והסיכונים עמד הנתבע עצמו בעדותו לפני בצינו כי: **"מהות הפנייה שלי למשרדי עו"ד לליווי לא היה בשביל להתפלפל בסוגיות משפטיות אלא בכדי לתקן את המצב מסכן החיים שאני ומשפחתי ובנותיי נמצאים בו כבר מעל חמש או שש שנים כולל סגירות מסוימות בביתי שאני לא מאשר לבנותיי לשחק בהן משום סכנת החיים..."** (שורות 21-24 בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 23.11.2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. הגיונה של עמדה זו מוכח ביתר שאת בנסיבות המקרה שלפנינו, שכן תחת ביצוע מהיר של עבודות השיפוץ כדי לסלק את הליקויים והסכנה הנשקפת מהם, ומיצוי טענות פרסיקו נגד בעלי הדירות בעילה הנזיקית או בעילת אי-ההתאמה בהליך משפטי לפני הערכאה המוסמכת **לאחר מכן**, נשאר המצב כפי שהוא, תוך השארת ליקויי הבנייה בעינם, משך **שנים** רבות. בהקשר זה מקובלת עלי לחלוטין טענת ב"כ הנציגות בסיכומיו: "**קודם משלמים כדי לא לעכב ולגרום נזק לבית המשותף ואחר כך מתדיינים**" (שורות 42-43 בעמ' 15 לפרוטוקול מיום 23.11.2022).

55. לא בכדי החובות המוטלות על נציגות הבית המשותף מכוח דיני המקרקעין והקניין לדאוג לתחזוקת הרכוש המשותף מחד גיסא והחובות המוטלות על בעלי הדירות להשתתף במימון של הוצאות אלו, מנגד, מוגדרות **כחובות מוחלטות, בנות אכיפה ובלתי מותנות**, שכן, כל קביעה אחרת תביא לידי כך שהבית המשותף ייקלע ל"כאוס" ולחוסר תפקוד, תוך פגיעה ממשית בקניינם וברכושם של כל בעלי הדירות, תוצאה שאינה רצויה כלל ועיקר. ומקרה זה מוכיח.

56. למעשה, כפי שהתברר בהליך שלפניי, פרסיקו הביעו נכונות עקרונית לשלם את חלקם בביצוע עבודות השיפוץ (בכפוף לסייגים מסויימים) אלא שהם מיקדו את סירובם להשתתף בהוצאות על יסוד החשש כי ביצוע עבודות השיפוץ יגרום ל"שיבוש ראיות", לטענתם, באופן שעלול להביא לידי כך שמומחה נייטרלי ואובייקטיבי מטעם בית המשפט לא יוכל לחוות את דעתו בנוגע למקור הכשל בקיר החיצוני. בכך, סבורים פרסיקו, תיפגע זכותם המשפטית למיצוי ההליך נגד בעלי הדירות/היזמים בעילה נזיקית או בעילת "**אי ההתאמה היסודית**" על פי חוק המכר (דירות) (ר' למשל דברי ב"כ פרסיקו שורות 2-10 בעמ' 17, שורות 15-16 בעמ' 25 לפרוטוקול מיום 23.11.2022).

57. אלא שפרסיקו לא הציגו לי כל אסמכתא רלוונטית התומכת בטעון "חדשני" ומקורי זה שלפיו ניהול סיכונים משפטי מיטבי **גובר** על חובתם הקניינית מכוח חוק המקרקעין ותקנון הבית להשתתף בעלויות להחזקת הרכוש המשותף של הבית. דברים אלו נכונים עוד יותר לנוכח הסיטואציה החמורה והמסוכנת שנוצרה, כאמור.

58. בהקשר זה מקובלת עלי טענת הנציגות כי רצונם של פרסיקו לרכוש "פוליסת ביטוח" שתאפשר את המשך ההליך המשפטי המקביל בתנאים הנוחים להם לצורך הוכחת תביעתם נגד בעלי הדירות, אינו מצדיק את אי קיום חובותיהם על פי חוק המקרקעין והתקנון. בוודאי לנוכח המשך חשיפת **כל** בעלי הדירות למצב שבו קיימים ליקויים חמורים בבית שאינם מטופלים במשך זמן רב, על כל המשתמע.

59. מעבר לנדרש אציין כי, פרסיקו גם לא הראו שעתרו בבקשה **מקדמית** מתאימה להעמיד את נושא חוות הדעת לבדיקת מומחה מטעם בית המשפט. יש לזכור שהתביעה בתל אביב הוגשה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/201/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כבר בחודש **מרץ 2020** והנתבעים יכלו להגיש בקשה כבר אז. נוסף לכך, פרסיקו כבר אוחזים בחוות דעת מומחה מטעמם (חוות דעת ג'נח), המצביעה על כך שמקור הכשל בחיפוי החיצוני הוא מליקוי בביצוע הבניה (שורה 27 בעמ' 11 לפרוטוקול מיום 23.11.2022), וכך שהטענה כי ביצוע העבודות יגרום ל"שיבוש ראיות" אינה משכנעת מקום בו כבר קיימת בידי פרסיקו ראיה אחת (לפחות) בנושא.

60. עוד אוסיף כי בפן המעשי ועד לכתובת פסק הדין בהליך דן, כבר מונה מומחה מטעם בית המשפט בתביעה המתנהלת בהרצליה לבחינת טענות הצדדים, ונראה אפוא שנימוק זה כבר התייתר מאליו. למינוי המומחה מטעם בית המשפט אתיחס בפן האופרטיבי של פסק הדין.

שאלת ניגוד העניינים של בעלי הדירות/נציגות

61. כאמור לעיל, טענה נוספת של פרסיקו היא כי בעלי הדירות קיבלו את ההחלטה לבצע את עבודות השיפוץ בניגוד עניינים אינהרנטי וחמור המצדיק את ביטולה של ההחלטה, וזאת בשל היותם גם "יזמים" שיש להם אינטרס כלכלי באי מילוי חובתם לפי חוק המכר (דירות).

62. כנקודת מוצא לדיון אציין שהחלטות בבית משותף מתקבלות, **כולל**, בהתאם להחלטת רוב בעלי הדירות, כקבוע בהוראות חוק המקרקעין והתקנון. עוד אציין כי במקרה הטיפוסי, הנחת היסוד היא שלכל בעלי הדירות בבית יש **אינטרס חופף** בשמירה על רכושם וקניינם המשותף, על ערכו הכלכלי, על מראהו האסתטי ועל תחזוקתו כך שלא ייגרם נזק לבריאותם או בטיחותם של המשתמשים בו, החולפים על פניו וכיו"ב.

63. לצד האמור, יש לזכור כי במצב הרגיל, נציגות בית משותף מתמנה מתוך בעלי הדירות, ועל כן חוק המקרקעין מאפשר קיום **ניגוד עניינים מובנה** אצל נציגיה בין החובה לנהל את הרכוש המשותף בשם כל בעלי הדירות, לבין היות הנציגות מורכבת מבעלי דירות מסוימות בבית המשותף.

64. אכן, מתוקף יחסי השיתוף בין בעלי הדירות בבית המשותף מתחייבת החובה **ההדדית** לנהוג בתום לב ובהגינות **אחד כלפי השני** בכל הנוגע לשימוש בזכות. על חובה זו עמד בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה (פורסם בנבו, 23.12.83) בציינו כי:

"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב... המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות... עצם העובדה, שהחלטת הרוב היא הקובעת בענייני הניהול והשימוש הרגילים, אין בה כדי לשחרר את הרוב מהחובה להציג את מלוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העובדות למיעוט ולשתפו בקבלת ההחלטה. מהחובה להפעיל את כוחו של הרוב בדרך מקובלת ובתום-לב מתבקשים, בין השאר, התייעצות עם המיעוט, העמדתו על הצורך בפעולה המתבקשת וגילוי כל העובדות הרלוואנטיות, תוך מתן הזדמנות למיעוט, אם יחפוץ, לפנות לבית המשפט בטענת קיפוח"...

65. אפנה גם לנאמר בע"א 2896/90 יוסף טרזקי נ' אלפונסו דיין, פ"ד מו(5), 454, 459-460:

"כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים... המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו".

66. עוד יש לזכור שבבית משותף זכות הבעלות בדירות בו שונה מזכות הבעלות הקלאסית מאחר שהיא מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ולזכויות אחרים בו. לעניין זה אפנה לפסק הדין בעניין רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו, 2.8.2012), שם נאמרו הדברים הבאים:

"התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה"קלאסי" (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (עניין צודלר, בעמ' 562-564). דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף. לאורך ההיסטוריה החקיקתית של חוק המקרקעין ניתן להבחין בשינויי חקיקה שעניינם במזעור וצמצום יכולתו של מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף לסכל את החלטות הרוב, אפילו פוגעות החלטות אלו בזכויותיו ברכוש המשותף (ויסמן – דיני קניין בעמ' 351-349)".

67. בענייננו, לאחר שבחנתי את חומר הראיות בתיק, לא שוכנעתי כי ההחלטה מחודש דצמבר 2020 על ביצוע עבודות השיפוץ בהתאם להצעת שילר התקבלה בשרירות, בחוסר שקיפות, ובחוסר תום לב כזה המצדיק דחיית התביעה כשיטתם של פרסיקו. מעיון בכל פרוטוקולי האסיפה הכללית של הדיירים לרבות ובפרט פרוטוקול האסיפה מיום 17.12.2020, עולה בבירור כי קולם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של הנתבעים בהחלט נשמע, כך גם מעמדם "הכפול", הנטען, של בעלי הדירות אף הוא היה שקוף, ידוע, ולא הוסתרו עובדות רלוונטיות בהקשר זה.

68. נוסף לכך, לא נטען ממילא לא הוכח שהיתה כל מניעה מצדם של פרסיקו לפנות לערכאות בניסיון להביא לביטולן של ההחלטות שהתקבלו בנושא, לרבות ההחלטה האחרונה מחודש דצמבר 2020, מחמת קיפוח כנטען על ידם.

69. בהקשר זה, אני מוצא לדחות את הטענה כי הנציגות הסתירה מפניהם של פרסיקו מסמכים שונים לרבות חוות דעת או הצעות מחיר שונות כמבססת את טענת ניגוד העניינים. ראשית, גם בעניין זה לא נערכה כל פניה למפקח בתביעה מתאימה לקבלת מסמכים ושנית, ההחלטה הרלוונטית לענייניו היא זו מחודש **דצמבר 2020** שביחס אליה לא נטען כי הוסתר מסמך הקשור לאותה החלטה.

70. ניגוד עניינים איננו בבחינת "מילת קסם" שדי באמירתה כדי להביא לפסלות אוטומטית של ההחלטה שהתקבלה, ואין בעובדה שבעלי הדירות/הנציגות (או מי מהם) היו בעלי המקרקעין המקוריים, בשלעצמה, להוביל לפסילת ההחלטה, אלא יש לבחון את נסיבותיו הייחודיות של המקרה.

71. בסופו של יום, ההחלטה שנתקבלה אמורה להביא לטיפול יסודי ומקיף בליקויים חמורים ביותר שנתגלו ובמטרה למגר את תופעת נשירת האריחים בחיפוי הקירות החיצוניים של הבית, לרווחת כל בעלי הדירות. לכך יש להוסיף כי החלטה זו מטילה נטל כספי על כל בעלי הדירות בבית בהתאם לחלק שבו עליהם להשתתף על פי הוראות התקנון המוסכם של הבית, כלומר הרוב והמיעוט נושאים יחד ובאופן שוויוני (כפוף להוראות התקנון) בעלות עבודות השיפוץ.

72. מעבר לכך, סבורני כי עמדתם של פרסיקו, היא עמדה מרחיקת לכת ביותר שכן משמעותה בנסיבות המקרה שלפנינו היא הפקעה ושלילה של זכות הקניין של הרוב לקבל החלטה בנוגע לניהולו של הרכוש המשותף, והעברתה לידי גורם חיצוני, ניטרלי ובלתי תלוי, שכן כל החלטה שיקבלו מוחזקת כ"חשודה" באופן אוטומטי. עמדה זו שלפיה המיעוט כופה, למעשה, את דעתו ואת עמדתו על הרוב היא עמדה מוקשית והיה על פרסיקו, לכל הפחות, להפנות אותי לאסמכתא משפטית רלוונטית התומכת בה. בהקשר זה די אם אציין כי פסק הדין שאליו הפנו פרסיקו בסיכומיהם (ע"א 4377/04) העוסק במערכת היחסים שבין **אפוטרופוס לחסוי** המקבל החלטות בענייניו של חסוי, שונה בתכלית ומטעמים ברורים, ממערכת היחסים שבין דיירים בבית משותף.

73. עוד אציין כי גם אם אצא מתוך נקודת הנחה שלפיה לא ניתן לשלול את טענת פרסיקו כי ההחלטה בדבר חלוקת עלות עבודות השיפוץ על כל בעלי הדירות, הגם שנועדה לרווחת כל בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/201/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות, נבעה (**אולי** גם) משיקולים "עסקיים/משפטיים" שמקורם בכך שבעלי הדירות (או מי מהם) גם יזמו והקימו את הבית והיו מעוניינים לצמצם חשיפה לאחריות מכוח הוראות חוק המכר (דירות), לא היה בכך, לטעמי, כדי להביא לתוצאה שונה בנסיבות העניין, וזאת לנוכח חובתו המוחלטת של בעל הדירה לשאת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף ובשים לב לכך ששאלת אחריות בעלי הדירות "היזמים" מתבררות בפועל, במסגרת הליך משפטי נפרד.

74. בעניין זה ראוי לציין את ההלכה הפסוקה לפיה שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו (ר' בעניין שלום): **"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969"**. ראה גם בעניין וייזר: **"אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה. אם בעל דירה חדל מתשלום, אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך"**. ור' עוד בע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (נבו) (17.5.2004).

ז. סיכום והוצאות ההליך

75. כאמור לעיל, העובדה שהחובה לתיקון הליקויים במעטפת הבית חלה, לשיטת פרסיקו, מתוקף מערכת נורמטיבית אחרת על בעלי הדירות האחרים, איננה גורעת או משנה את חובותיהם של פרסיקו כבעלי דירות מכוח הוראות חוק המקרקעין והתקנון המוסכם. כמו כן, לא שוכנעתי כי בענייננו הוכח שהחלטת בעלי הדירות נגועה בניגוד עניינים כה חמור המצדיק את ביטולה ופסילתה, ובכל מקרה דינן של טענות פרסיקו כלפי בעלי הדירות בעילות אחרות להתברר בהליך אחר והן אינן רלוונטיות להליך שלפני.

76. מכל הנימוקים האמורים לעיל, מצאתי כי דין התביעה להתקבל במלואה, ועל הנתבעים פרסיקו לשלם, יחד ולחוד, את חלקם בעבודות השיפוץ בסך של **173,272 ש"ח**, על פי התקציב שאושר באסיפה הכללית של בעלי הדירות בהחלטתה מיום 17.12.2020; כמו כן, ניתן בזאת צו-עשה המורה לפרסיקו לשאת בחלקם היחסי (כפי שנקבע בתקנון הבית) בכל העלויות הכרוכות בביצוע עבודות השיפוץ הכול בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של הדיירים מיום 17.12.2020.

77. אשר לביצוע עבודות השיפוץ. כאמור לעיל, דחיתי את טענת פרסיקו כי בקשתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת "מקור הכשל" גוברת על חובת ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, עם זאת, מאחר שכבר מונה מומחה מטעם בית המשפט בתביעה בהרצליה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/201/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וכדי לא לסכל את הכנת חוות הדעת, ובשים לב לכך שחוות דעתו צפויה להיות מוגשת במועד סמוך (ביום 17.10.2023), אני מורה כי ביצוע עבודות השיפוץ יחל רק לאחר מועד זה, ובכפוף למתן אורכות, אם וככל שיינתנו למומחה לצורך השלמת חוות דעתו, על ידי בית המשפט השלום בהרצליה.

78. אשר להוצאות ההליך. משהתקבלה התביעה, זכאית הנציגות להוצאות.
79. נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הריאליות (כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל) או התחייב להוציא.
80. עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא משרד התעשייה והמסחר** (פורסם בנבו, 30.6.2005). כמו כן יש לשקול את התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.
81. בשוקלי את נסיבות ההליך על פי אמות המידה שלעיל, אני מחייב את הנתבעים פרסיקו לשלם לנציגות, יחד ולחוד, את הוצאות ההליך כדלקמן:
- א. החזר אגרת התביעה בסך של 4,339 ש"ח;
- ב. זמן בטלת עד התובעת, מר גדעון אליאב, בסך של 700 ש"ח;
- ג. שכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,000 ש"ח.
82. כל הסכומים המפורטים לעיל, ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
- ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים, היום, 03 ספטמבר 2023, י"ז אלול תשפ"ג. המזכירות תודיע.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה